

ORIGINAL

RECIBIDO SEP29'26PM3:10
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1283

INFORME NEGATIVO CONJUNTO

29 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobierno; y de Ética del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1283, no recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1283 (en adelante, el "P. del S. 1283") tiene el propósito de "enmendar los incisos (aa) y (gg) del Artículo 1.2 y el inciso (c) del Artículo 4.7 de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico", a los fines de aclarar las definiciones de "persona privada" y "servidor público"; establecer expresamente que los contratistas independientes, consultores, asesores externos, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, licitadores, participantes en procesos de compras, entidades sin fines de lucro, corporaciones privadas y demás personas naturales o jurídicas que mantengan una relación contractual, profesional, consultiva, comercial, colaborativa o administrativa con el Gobierno no serán considerados servidores públicos por el solo hecho de contratar, asesorar, colaborar, recibir fondos, participar en procesos administrativos o prestar servicios al Gobierno; disponer los criterios excepcionales bajo los cuales una persona privada podrá ser considerada servidor público para fines de esta Ley cuando su contrato, designación o encomienda equivalga sustancialmente a un puesto o cargo público, o cuando se le haya delegado expresamente autoridad pública decisional; codificar el estándar probatorio de prueba clara, robusta y convincente en los procedimientos administrativos sancionadores de la Oficina de Ética Gubernamental; establecer el peso probatorio aplicable cuando se alegue que una persona privada debe ser tratada como servidor público; ordenar la revisión de reglamentos, guías, protocolos, manuales y materiales educativos; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico", establece el marco aplicable a la conducta ética de los servidores públicos de la Rama Ejecutiva y confiere a la Oficina de Ética Gubernamental facultades para investigar, adjudicar y sancionar las violaciones a sus disposiciones. La medida bajo consideración propone enmendar las definiciones de "persona privada" y "servidor público" contenidas en el Artículo 1.2, así como el régimen aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores dispuesto en el Artículo 4.7.

En su texto vigente, el inciso (aa) del Artículo 1.2 define "persona privada" como una "persona natural o jurídica, sin incluir las entidades públicas". Por su parte, el inciso (gg) define "servidor público" como una persona en el Gobierno, independientemente de que intervenga en la formulación e implantación de política pública y de que su encomienda sea permanente o temporal, remunerada o no. La definición vigente también incluye al contratista independiente cuando su contrato equivale a un puesto o cargo o cuando entre sus responsabilidades se encuentra intervenir directamente en la formulación e implantación de la política pública.

La medida propone modificar ambas definiciones para delimitar las circunstancias bajo las cuales una persona o entidad privada que mantiene relaciones con el Gobierno puede ser considerada servidor público para fines de la Ley 1-2012. En cuanto a "persona privada", se propone establecer una presunción que comprendería, entre otros, a contratistas independientes, consultores, asesores externos, proveedores, concesionarios, licitadores, entidades sin fines de lucro y otras personas naturales o jurídicas que contraten, colaboren, reciban fondos o mantengan relaciones profesionales, comerciales o administrativas con entidades gubernamentales. De acuerdo con la propuesta, esas relaciones no convertirían, por sí solas, a la persona privada en servidor público.

A su vez, la enmienda propuesta al inciso (gg) mantendría dentro de la definición de "servidor público" a las personas que ocupen puestos, cargos, nombramientos, designaciones o encomiendas en las entidades gubernamentales comprendidas por la Ley. Sin embargo, respecto a contratistas, consultores, proveedores y otras personas privadas, la medida dispone que solamente serían considerados servidores públicos cuando su contrato, designación o encomienda equivalga sustancialmente a un puesto o cargo público, o cuando se les haya delegado autoridad pública decisonal para ejercer determinadas funciones gubernamentales. Entre estas se incluyen formular o implantar política pública, adjudicar derechos, aprobar o denegar beneficios, imponer obligaciones, administrar fondos públicos con discreción decisonal, ejercer funciones oficiales de fiscalización o emitir determinaciones vinculantes.

La propuesta también establece un requisito probatorio para determinar cuándo una persona privada queda comprendida dentro de la categoría de servidor público. Conforme a las enmiendas propuestas a los incisos (aa) y (gg), correspondería

a la Oficina de Ética Gubernamental demostrar, mediante prueba clara, robusta y convincente, que existe la equivalencia funcional con un puesto o cargo público o una delegación expresa de autoridad pública decisional.

La medida extiende ese estándar probatorio a los procedimientos administrativos sancionadores de la Oficina mediante una enmienda al inciso (c) del Artículo 4.7. Actualmente, dicha disposición autoriza a la Dirección Ejecutiva a imponer multas administrativas de hasta \$20,000 por cada violación y permite imponer otras medidas administrativas contempladas por la Ley. El texto vigente del inciso (c) no establece en esa disposición un estándar de prueba clara, robusta y convincente para la adjudicación de las infracciones administrativas. La medida propone exigir ese estándar para probar todos los elementos constitutivos de una infracción, incluyendo la categoría jurídica de las personas involucradas, la naturaleza del beneficio, la ausencia de autorización y el nexo entre la conducta imputada y el beneficio supuestamente obtenido.

Además, la propuesta dispone que no podrán imponerse multas, restitución, triple daño u otras sanciones administrativas sobre la base de conjeturas, inferencias especulativas o prueba que no satisfaga el estándar establecido. En los casos en que la Oficina pretenda tratar como servidor público a un contratista, consultor u otra persona privada, tendría que demostrar bajo ese mismo estándar que la persona ejercía una función pública expresamente delegada o sustancialmente equivalente a un puesto o cargo público.

Finalmente, la medida ordena a la Oficina de Ética Gubernamental revisar, dentro de 180 días, sus reglamentos, guías, formularios, manuales y protocolos para atemperarlos a las nuevas definiciones y al estándar probatorio propuesto. También dispone que las nuevas reglas sobre el estándar de prueba aplicarían a los procedimientos administrativos sancionadores pendientes en los que no se haya emitido una resolución final y firme. En conjunto, las enmiendas propuestas procuran delimitar la aplicación de la Ley 1-2012 a personas privadas que mantienen relaciones contractuales o profesionales con el Gobierno y establecer un estándar probatorio uniforme de prueba clara, robusta y convincente en los procedimientos administrativos sancionadores de la Oficina.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones de Gobierno y de Ética del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación de la medida, solicitaron memoriales explicativos a las siguientes entidades:

1. Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico; y
2. Oficina de Servicios Legislativos.

La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y la Oficina de Servicios Legislativos comparecieron ante las Comisiones mediante la presentación de sus respectivos memoriales explicativos.

A continuación, se expone lo expresado por ambas entidades en sus memoriales.

OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL

La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) no endosó el P. del S. 1283. Señaló que la distinción propuesta entre “persona privada” y “servidor público” podría limitar el alcance de varias prohibiciones de la Ley 1-2012. En particular, advirtió que, bajo la definición propuesta, ciertas conductas entre servidores públicos podrían quedar fuera de las sanciones administrativas y penales de la Ley. A esos efectos, expresó que los cambios “podrían crear condiciones que faciliten la ocurrencia de actos de corrupción por parte de servidores públicos”. Asimismo, objetó la enumeración de determinadas funciones para empleados y funcionarios de corporaciones públicas, pues podría tener como consecuencia que queden excluidos de la definición de servidor público aquellos cuyas funciones no aparezcan expresamente enumeradas.

La OEG también consideró innecesaria la presunción propuesta a favor de los contratistas independientes y la codificación del estándar de prueba clara, robusta y convincente. Indicó que ya le corresponde probar mediante ese estándar todos los elementos de una infracción, incluyendo que la persona imputada es un servidor o ex servidor público. Sobre la exigencia adicional de demostrar una “equivalencia sustancial” con un puesto público, advirtió que “podría dificultar la determinación de que un contratista independiente cumple con los criterios para ser considerado servidor público” y constituir “una carga adicional para la OEG en sus procesos de fiscalización”. Finalmente, sostuvo que el estándar probatorio propuesto “se encuentra en pleno vigor y es el que se utiliza en la OEG en todos los casos de adjudicación”, por lo que su incorporación estatutaria no tendría efecto práctico.

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos (OSL) no endosó ni rechazó expresamente el P. del S. 1283, pero formuló objeciones a varias de sus disposiciones. Señaló que la definición vigente de “servidor público” ya permite determinar si un contratista queda sujeto a la Ley Núm. 1-2012 atendiendo a la naturaleza de sus funciones y no meramente al tipo de contrato. A juicio de la OSL, exigir una delegación expresa de autoridad pública decisional o una equivalencia sustancial con un puesto público podría “limitar la capacidad institucional de la Oficina de Ética Gubernamental para considerar e interpretar las distintas modalidades de organización y contratación del Gobierno de Puerto Rico” y reducir el margen para evaluar nuevas estructuras contractuales.

En cuanto al estándar probatorio, la OSL indicó que la jurisprudencia ya exige prueba clara, robusta y convincente en los procedimientos adjudicativos de la OEG, por lo que entendió que “no requiere de aclaración adicional por parte de esta Asamblea Legislativa”. También advirtió que la medida sustituiría una interpretación administrativa flexible por “un esquema más rígido”, podría limitar la capacidad de la OEG para responder a nuevas modalidades contractuales y reducir su flexibilidad administrativa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, las Comisiones Informantes hacen constar que, toda vez que recomiendan la no aprobación de la medida, no procede emitir la certificación contemplada en dicha disposición respecto al impacto fiscal de la medida sobre los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN



Luego de evaluar el texto del Proyecto del Senado 1283 y los memoriales explicativos sometidos por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y la Oficina de Servicios Legislativos, las Comisiones de Gobierno y de Ética no recomiendan la aprobación de la medida. Las enmiendas propuestas, aunque dirigidas a delimitar las categorías de “persona privada” y “servidor público”, pueden producir vacíos en la aplicación de la Ley 1-2012. Según advirtió la OEG, tratar ambas categorías como mutuamente excluyentes podría provocar que determinadas conductas entre servidores públicos queden fuera de las prohibiciones y sanciones que actualmente contempla la Ley, incluyendo supuestos en los que un servidor público obtenga, procure, solicite o acepte un beneficio indebido relacionado con otro servidor público.

Tampoco se justifica establecer una presunción adicional a favor de los contratistas independientes ni exigir que la OEG demuestre una “equivalencia sustancial” con un puesto público. Bajo el estado de derecho vigente, corresponde a la Oficina probar mediante evidencia clara, robusta y convincente que la persona imputada se encuentra comprendida dentro de la definición de servidor público. La OEG señaló que el requisito propuesto añadiría una carga a sus procesos de fiscalización, mientras que la OSL advirtió que limitaría la capacidad institucional de la Oficina para evaluar las distintas modalidades de contratación gubernamental y reduciría su margen para atender nuevas estructuras contractuales.

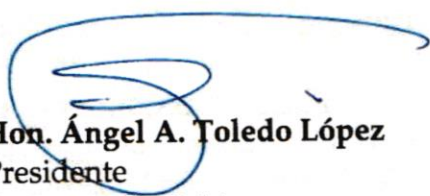
De igual forma, la enumeración de determinadas funciones y cargos en corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales puede restringir, en lugar de aclarar, la definición vigente de servidor público. La Ley actual comprende a las personas que ocupan puestos o cargos gubernamentales con independencia de que intervengan o no en la formulación de política pública, mientras que la redacción

propuesta podría generar argumentos para excluir a funcionarios cuyas tareas no aparezcan expresamente enumeradas. A ello se añade que la codificación del estándar de prueba clara, robusta y convincente resulta innecesaria, pues tanto la OEG como la OSL reconocen que ese estándar ya rige los procedimientos adjudicativos de la Oficina por mandato jurisprudencial. La OSL concluyó que el *quantum* probatorio aplicable no requiere aclaración legislativa adicional.

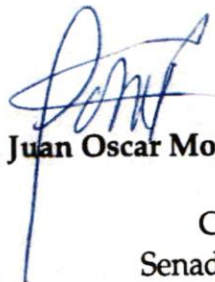
En suma, el P. del S. 1283 introduce presunciones, criterios restrictivos y requisitos adicionales que pueden reducir el alcance fiscalizador de la OEG y generar lagunas en la aplicación de la Ley de Ética Gubernamental. Además, varias de sus disposiciones resultan redundantes frente al estado de derecho vigente. Por estas razones, las Comisiones de Gobierno y de Ética del Senado de Puerto Rico no recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 1283.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Gobierno y de Ética del Senado de Puerto Rico no recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 1283.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
 Presidente
 Comisión de Gobierno
 Senado de Puerto Rico



Hon. Juan Oscar Morales Rodríguez
 Presidente
 Comisión de Ética
 Senado de Puerto Rico